PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5041990-52.2023.8.21.0022/RS

AUTOR: JOAO PEDRO IRIBARREM SOARES

RÉU: UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

Vistos os autos.

JOAO PEDRO IRIBARREM SOARES, qualificado na petição inicial, ajuizou a presente demanda em face de UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA, igualmente qualificada. Narrou ser credenciado do plano de saúde da ré, sob o cartão de número 0074 0400129900019, com abrangência local. Relatou ser portador de Dermatite Atópica Grave (CID-10 L20). Esclareceu que a doença se manifesta em mais de 80% da superfície corporal, tornando-se uma condição grave e incapacitante. Ressaltou que o prurido crônico tem levado à privação de sono e à mutilação do corpo por coçaduras, causando grande desconforto psicológico e culminando em ideação suicida, além de agravar uma cardiopatia congênita preexistente (transposição de grandes vasos), que já evoluiu para insuficiência cardíaca e arritmias graves, controladas por um marca-passo implantado aos 8 anos de idade. Informou que diversos tratamentos convencionais guiados pela literatura médica foram tentados sem sucesso, incluindo corticoides tópicos de alta potência e hidratação abundante. Destacou que, nos últimos 15 meses, fez uso da medicação DUPILUMAB (nome comercial *DUPIXENT*). Embora o Dupilumab tenha reduzido os sintomas, chegando a um controle quase inexistente da doença nos aspectos clínicos e psicológicos, a medicação deixou de responder há seis meses, com as lesões voltando a cobrir praticamente toda a extensão da pele do autor. Diante da ineficácia do tratamento anterior e da progressão da doença, o médico assistente prescreveu a medicação OLUMIANT (Baricitinibe), já liberada pela ANVISA em 2021 e cadastrada na ANS. Ponderou que a ré indeferiu seu pedido administrativo. Discorreu sobre a abusividade da negativa de cobertura por planos de saúde. Requereu, em tutela de urgência, o fornecimento imediato do medicamento OLUMIANT, sob pena de bloqueio de valores, e, no mérito, o fornecimento do medicamento OLUMIANT na quantidade determinada conforme o atestado médico e por prazo indeterminado. Juntou documentos.

Concedida a tutela de urgência.

O autor emendou a inicial, informando que o medicamento OLUMIANT não estava mais fazendo efeito, tendo apresentado uma progressão precoce da doença. Assim, o médico solicitou a substituição da medicação para RINVOQ (Upadacitinibe).

Concedida a tutela de urgência em relação ao medicamento RINVOQ.

Citada, a parte ré apresentou contestação. Referiu que o fornecimento do medicamento RINVOQ não possui cobertura contratual nem legal, pois se trata de medicamento para uso domiciliar, o qual está expressamente excluído pelo contrato de plano de saúde (cláusula 14, inciso I, alínea "e") e pela legislação regulatória (artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98). Argumentou que a exclusão de medicamentos para tratamento domiciliar é lícita, salvo para antineoplásicos orais e medicação assistida (home care), o que não se aplica ao caso, uma vez que o fármaco *RINVOQ* é um imunossupressor seletivo e se apresenta na forma de comprimidos, não necessitando de auxílio profissional para sua administração em ambiente hospitalar ou ambulatorial. Postulou a improcedência do pedido. Juntou documentos.

Ao agravo de instrumento, interposto pela ré contra a decisão que deferiu a tutela provisória, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento (evento 31, RELVOTO1).

Intimadas as partes quanto ao interesse na produção de provas, a parte autora não se manifestou, enquanto a parte ré postulou o julgamento do feito.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

Nos termos da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*."

A questão posta em juízo transcende a mera análise contratual ou a literalidade das normas regulatórias, inserindo-se no campo da proteção do direito fundamental à saúde e à vida, bens jurídicos de ordem constitucional que, em situações extremas como a presente, devem prevalecer sobre quaisquer outros interesses.

O autor é portador de Dermatite Atópica Grave (CID-10 L20) e, em razão de sua condição, foi prescrito tratamento com o medicamento RINVOQ (Upadacitinibe), com o intuito de controlar a moléstia que lhe acomete (evento 10, RECEIT3):

Laudo Técnico

O paciente João Pedro I. Soares, 24 anos de idade, apresenta diagnóstico e Dermatite Atópica Muito Grave (EASI 67).

O tratamento clinico com diversos medicamentos (Metotrexato, Ciclosporina, Baricitinibe e Dupilumabe) não gerou alívio do quadro.

A condição gera grande prejuízo à qualidade de vida do paciente devido ao fortíssimo prurido e comprometimento estético, o que culminou em um quadro depressive com ideação suicida.

O uso de corticoides orais e/ou injetáveis gera alívio temporário, no entanto, têm grande potencial de dano à saúde e geram "efeito rebote" com subsequente agravo do quadro com sua retirada.

Considerando os fatos relatados acima está indicado o uso de Rinvoq, inibidor da JAK oral que foi recentemente liberado pela ANVISA para uso em pacientes com Dermatite Atópica Moderada a Grave em pacientes com idade superior a 12 anos de idade.

Grandes estudos de fase 3 randomizados, controlados por placebo e duplo-cegos (Measure Up 1 e 2) demonstraram, ao longo de 16 semanas de uso de Rinvoq (Upadacitinibe), desfechos superiores ao do placebo com melhora do prurido já no primeiro dia de uso, melhora na qualidade de vida geral e alto perfil de segurança.

O laudo técnico do evento 10, LAUDO2 indica a urgência e a necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente, ressaltando, inclusive, que "*a condição gera grande prejuízo à qualidade de vida do paciente devido ao fortíssimo prurido e comprometimento estético, o que culminou em um quadro depressivo com ideação suicida*".

O Rol de Procedimentos e Evento em Saúde contempla uma espécie de referência básica para a cobertura obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, mas não detém caráter exaustivo, conforme artigo 10, parágrafos 4º, 12 e 13, da Lei 9.656/98, com redação dada pela Lei 14.454/22, publicada em 21 de setembro de 2022, que prevê:

> *Artigo 10 (...)*
>
> *(...)*
>
> *Parágrafo 4º. A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.*
>
> *(...)*
>
> *Parágrafo 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.*
>
> *Parágrafo 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:*
>
> *I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou*
>
> *II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."*

No caso em tela, a ineficácia de tratamentos anteriores, como a medicação *Dupilumab* (Dupixent), que inicialmente trouxe alívio, mas parou de responder, sublinha a imprescindibilidade do medicamento Rinvoq (Upadacitinibe).

O laudo médico é inequívoco ao atestar a necessidade do *RINVOQ* (Upadacitinibe) como a única alternativa eficaz para o controle físico e mental do paciente e para mitigar o risco de óbito e o agravamento das suas condições. O autor, em virtude da própria doença, encontra-se em situação de vulnerabilidade financeira, sem condições de arcar com os elevados custos do tratamento, que se estenderá por tempo indeterminado.

A resistência da operadora do plano de saúde fundamenta-se na exclusão contratual e legal de medicamentos de uso domiciliar, nos termos do artigo 10, inciso VI, da Lei n.º 9.656/98, e nas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Entretanto, tal interpretação, quando aplicada a um caso concreto de tamanha urgência e gravidade, esvazia o próprio objetivo do contrato de assistência à saúde e colide com o direito fundamental à saúde e à vida, que se sobressaem a quaisquer limitações de natureza infralegal ou contratual.

A Lei n.º 9.656/98, em seus parágrafos 12 e 13 do artigo 10, com a redação dada pela Lei nº 14.454/2022, estabelece que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constitui uma referência básica, e não um rol exaustivo ou taxativo. Mais importante, o parágrafo 13 expressamente prevê a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos ou procedimentos não constantes do rol, desde que exista:

> *Artigo 10 (...)*
>
> *(...)*
>
> *§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.*
>
> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:*
>
> *I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou*
>
> *II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."*

Isso posto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar que a ré UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA forneça ao autor JOAO PEDRO IRIBARREM SOARES o fármaco RINVOQ (Upadacitinibe), na dose de 15mg (ou na dosagem e apresentação que vier a ser medicamente indicada), de uso diário e contínuo, enquanto necessário ao tratamento da moléstia que o acomete, incluídos eventuais aumentos de dosagem, frequência ou alteração de apresentação, conforme prescrição do médico assistente.

Condeno a ré ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Interposto recurso de apelação, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1.010, parágrafos 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Após, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Com o trânsito em julgado, baixe-se o feito no sistema informatizado.

Documento assinado eletronicamente por **RICARDO ARTECHE HAMILTON, Juíza de Direito**, em 07/01/2026, às 16:43:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10088422733v15** e o código CRC **b13ac50b**.